EINE RECHTLICH-ANALYTISCHE FALLSTUDIE ANHAND VON VIER RECHTSKRÄFTIGEN ENTSCHEIDUNGEN DES BERLINER ZIVILPROZESSES

BUF – Berliner Umgehungsformel

Vier unabhängige Richter ersetzten die gesetzliche Prozedur durch heuristische Annahmen

Berlin, Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 1
1. Einleitung: Gesetz vs. Heuristik 2
2. Die Berliner Umgehungsformel (BUF) 3
3. Der Widerspruch in der Rechtsprechung 5
4. Die materiellen Folgen: Prozessualer Deadlock statt Klärung 6
5. Status Quo: Rechtskräftige Entscheidungen statt bloßer Entwurf 8
6. Anlagen zur Dokumentation 9

1. Einleitung: Gesetz vs. Heuristik

Die moderne Softwareentwicklung, die empirische Wissenschaft und KI-Technologien verabschieden sich zunehmend von heuristischen Prozessen. Dieser Trend zeigt sich inzwischen auch in der Forschung zum Legal AI: Aktuelle wissenschaftliche Arbeiten schlagen strukturierte, nachvollziehbare Entscheidungsmodelle vor, welche heuristische Kurzschlüsse durch eine explizite und getrennte Analyse von Tatsachen, Rechtsregeln und Schlussfolgerungen ersetzen.

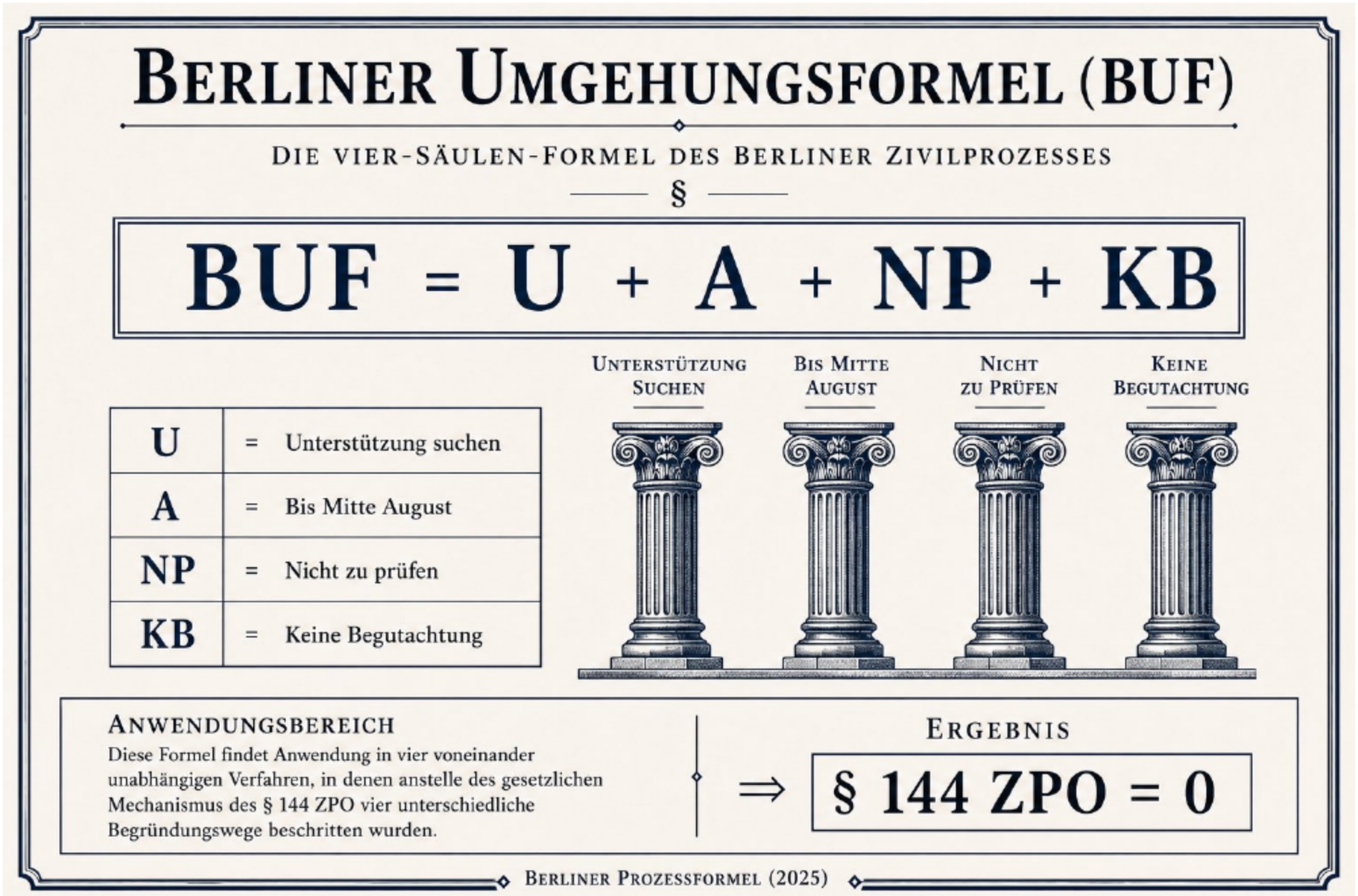
Unter Heuristik wird im Folgenden ein Entscheidungsverfahren verstanden, bei dem anstelle des gesetzlich vorgesehenen, transparenten Erkenntniswegs vereinfachende Annahmen, kognitive Abkürzungen oder intuitive Schlussfolgerungen verwendet werden. Heuristiken garantieren kein richtiges Ergebnis. Sie rationalisieren oft lediglich im Nachhinein eine schnelle, intuitive Entscheidung.

Wenn in der Justiz das Gesetz einen konkreten Mechanismus vorsieht, in der Praxis jedoch vier unabhängige Gerichte vier völlig unterschiedliche eigene Wege entwickeln, um die Anwendung dieses Gesetzes zu umgehen, entsteht ein Muster. In unserem Fall: die **Berliner Umgehungsformel (BUF)**.

Dieses Begleitheft dokumentiert einen Vorgang, der im Kern eine prozessuale Heuristik offenbart. Auf der Grundlage **derselben medizinischen Dokumentation** ergingen in vier unabhängigen Verfahren vier Entscheidungen zur prozessualen Handlungsfähigkeit des Betroffenen. Konkret wurden den Gerichten aussagekräftige Dokumente zu einem chronischen psychiatrischen Zustand vorgelegt, darunter Bescheinigungen und Befunde renommierter Berliner Einrichtungen (*u. a. Alexianer Krankenhaus, Vivantes Klinikum, Schwulenberatung Berlin*).

Das Gesetz sieht für solche medizinischen Bewertungen, die spezielle Sachkunde erfordern, einen klaren Weg vor: die Hinzuziehung eines Sachverständigen gemäß **§ 144 ZPO**. Anstatt diesen reproduzierbaren und transparenten Prozess zu nutzen, griffen die Gerichte auf heuristische Annahmen zurück. Das Ergebnis ist eine Rechtswirklichkeit, in der vier Richter dieselbe Frage auf vier unterschiedliche, methodisch sich widersprechende Arten beantworten – jeweils ohne Fachexpertise.

2. Die Berliner Umgehungsformel (BUF)



Berliner Umgehungsformel

ist. Diese Frist hat der Beklagte nicht eingehalten. Wenn man zu seinen Gunsten als wahr unterstellt, dass er - wie er es vorträgt - krankheitsbedingt in der Zeit von Januar 2024 bis Juli 2024 eingeschränkt handlungsfähig war, so ist nicht ersichtlich, warum er dann nicht bis Mitte August 2024 Einspruch hätte einlegen können. Sein Einspruch ist hingegen erst am 03.04.2025 eingelegt

AG Kreuzberg
"*Bis Mitte August*"

Vorliegend liegt die Versäumung der Jahresfrist allein in der Sphäre des Beklagten, weshalb ein Ausnahmefall nicht anzunehmen ist. Sofern der Beklagte aus gesundheitlichen Gründen über ein Jahr gehindert gewesen sein sollte, seine Rechte wahrzunehmen, hätte er sich Unterstützung suchen müssen.

LG Berlin II
"*Unterstützung suchen*"

Soweit der Schuldner materiell-rechtliche Einwendungen (Erfüllung der Forderung gem. § 362 BGB) erhebt, sind diese im Erinnerungsverfahren gemäß § 766 ZPO nicht zu prüfen. Die Prüfung bleibt insoweit dem Hauptsacheverfahren vor dem zuständigen Prozessgericht vorbehalten.

AG Lichtenberg
"*Nicht zu prüfen*"

der Fristeinhaltung belegen könnten, hat der Beklagte trotz gerichtlicher Aufforderung nicht eingereicht. Die vom Beklagten beantragte Begutachtung nach § 144 ZPO konnte daher mangels Anknüpfungstatsachen nicht erfolgen.

AG Kreuzberg
"*Keine Begutachtung"*"

Die Formel fasst die vier heuristischen Ausweichmanöver zusammen, mit denen die Anwendung des § 144 ZPO umgangen wurde:

BUF = U + A + NP + KB

- **U = „Unterstützung suchen“ (LG Berlin II,** Das Gericht maßt sich an, das Verhalten des Patienten retrospektiv medizinisch und normativ zu bewerten: *„[…] hätte er sich Unterstützung suchen müssen.“*
- **A = „Bis Mitte August“ (AG Kreuzberg,** Das Gericht unterstellt die Krankheit als wahr, berechnet aber selbstständig das genaue Enddatum der Handlungsunfähigkeit: *„[…] so ist nicht ersichtlich, warum er dann nicht bis Mitte August 2024 Einspruch hätte einlegen können.“*
- **NP = „Nicht zu prüfen“ (AG Lichtenberg,** Durch den Verweis auf § 766 ZPO wird die medizinische Fragestellung formal aus dem Erinnerungsverfahren ausgeklammert: *„[…] sind diese im Erinnerungsverfahren gemäß § 766 ZPO nicht zu prüfen.“*
- **KB = „Keine Begutachtung“ (AG Kreuzberg,** Trotz Vorlage medizinischer Unterlagen wird das Vorliegen von Anknüpfungstatsachen für ein Gutachten schlicht verneint: *„Die […] Begutachtung nach § 144 ZPO konnte daher mangels Anknüpfungstatsachen nicht erfolgen.“*

Ergebnis:

Bestellte Sachverständige gemäß § 144 ZPO: 0.

Vier voneinander abweichende heuristische Entscheidungsansätze.

3. Der Widerspruch in der Rechtsprechung

Diese prozessuale Heuristik der Zivilgerichte steht in bemerkenswertem Kontrast zur Haltung der Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Während die **Berliner Verwaltungsgerichtsbarkeit** (in der Streitsache VG bezüglich medizinischer Dokumentation in einem anderen regulatorischen Prozess – Part-FCL/MED, DSGVO und ärztlicher Dokumentationspflicht) eine inhaltliche Überprüfung der medizinischen Behandlungen auf ihre Vereinbarkeit mit wissenschaftlichen Standards mangels Klagebefugnis ablehnte und sich einer eigenen medizinischen Bewertung enthielt, maßen sich das Amtsgericht Kreuzberg, das Amtsgericht Lichtenberg und das Landgericht Berlin II genau eine solche Bewertung an – jeder Richter auf seine eigene, laienhafte Weise.

Daraus ergibt sich ein absurder Zustand: In der verwaltungsrechtlichen Prüfung der medizinischen Dokumentation besteht weiterhin eine rechtliche Ungewissheit, die das System nicht schließen will. Zivilgerichte hingegen treffen ohne Zögern weitreichende Entscheidungen zur Prozess- und Handlungsfähigkeit, umgehen dabei aber die Einholung eines echten Gutachtens.

4. Die materiellen Folgen: Prozessualer Deadlock statt Klärung

Wie fatal diese prozessuale Heuristik in der Praxis wirkt, zeigt ein Blick auf die materiellen Fakten der Verfahren. Indem die Gerichte die Einholung sachverständiger Expertise umgingen und den Zugang zur Sache mit laienhaften Bewertungen blockierten, haben sie die rechtliche Aufklärung schwerwiegender, systematischer Missstände im Masseninkasso verhindert.

In drei der vier genannten Verfahrenskomplexe wurden oder werden die materiellen Fragen aufgrund ihrer Tragweite inzwischen in neuen Verfahren oder Beschwerden weiterverfolgt:

- **Telekom (Amtsgericht Kreuzberg / Landgericht Berlin II):** Die Forderungen wiesen eine künstliche Aufblähung von über 200 % auf, darunter mehr als 300 €, die schlicht unerklärt blieben. Zahlungen wurden nicht angerechnet. Es existierten zeitgleich zwei getrennte Vollstreckungstitel über dieselbe Forderung – die Summen wurden vom Gläubiger abwechselnd als „Leistungsabrechnung“ oder „Vertragsstrafe“ deklariert.

- **PAIJ (Amtsgericht Lichtenberg):** Ein eklatanter Fall von Factoring. Es wurde ein Vollstreckungstitel für einen angeblichen „Kaufvertrag“ erwirkt, der nie existierte. Das einzig vorhandene Quittungsdokument weist eine andere Rechnungsnummer, ein anderes Datum und einen anderen Betrag aus als tituliert.

- **Sparkasse / Inkasso (Landgericht Berlin II):** Beträge wurden vor Ablauf des Abrechnungszeitraums („billing period“) stillschweigend von der Kreditkarte auf das Girokonto verschoben. Es entstand ein Kreditlimit, das doppelt so hoch war wie mit der Bank vereinbart. Im Schatten dieses Kontoabschlusses wurde zudem ein rechtlich unwirksamer Rechtsschutzvertrag (ÖRAG) untergeschoben – dieser Vertrag wurde in einem Parallelverfahren (Anerkenntnisurteil des AG Lichtenberg) bereits als nicht zustande gekommen abgewehrt, doch das verknüpfte Inkassoverfahren läuft weiter.

Anstatt diese offenkundigen Rechtsverstöße aufzuklären, verlagerten die Gerichte das Problem auf prozessuale Vorfragen. Sie schufen damit einen „prozessualen Deadlock“: Die Überprüfung der Hauptsache wurde von Beginn an blockiert. Die Justiz hat die materiellen Fragen nicht gelöst, sondern lediglich den rechtlichen Prozess verkompliziert, die Kosten des Klägers vergrößert und weitreichende Inkassopraktiken ungeprüft belassen.

Dabei stellt das Gesetz genau für solche komplexen Sachverhalte strukturierte prozessuale Instrumente zur Verfügung, deren ureigener Zweck es ist, einen effektiven Rechtsschutz zu garantieren. Doch anstatt diese vorgesehenen Mechanismen zur objektiven Sachverhaltsaufklärung zu nutzen, wurde flächendeckend zugunsten der Heuristik auf sie verzichtet.

5. Status Quo: Rechtskräftige Entscheidungen statt bloßer Entwurf

Diese vier Entscheidungen sind keine Entwürfe oder theoretischen Konstrukte. Sie wurden mit einer Verfassungsbeschwerde angefochten, vom Bundesverfassungsgericht jedoch nicht aufgehoben. **Sie sind rechtskräftig.**

Für die Anwendung dieser „Berliner Umgehungsformel“ und die "fachkundige" Ablehnung eines Sachverständigengutachtens hat die Justizkasse dem Betroffenen zudem

Gerichtskosten in Höhe von insgesamt € 831 in Rechnung gestellt:

- € 138 (AG Kreuzberg)

- € 138 (AG Kreuzberg)

- € 555 (LG Berlin II)

Lediglich das Amtsgericht Lichtenberg hat für seinen Beschluss keinen gesonderten Betrag in Rechnung gestellt.

Dies schafft eine bindende, wenngleich bizarre Realität: Die vier Entscheidungen dokumentieren bereits vier unterschiedliche gerichtliche Bewertungen derselben medizinischen Dokumentation. Sollten dieselben Unterlagen künftig erneut Gegenstand eines Verfahrens werden, liegt damit bereits ein dokumentierter, rechtskräftiger Bestand divergierender richterlicher Einschätzungen vor.

Der Kläger kann diese Entscheidungen jederzeit vorlegen und darauf verweisen: *„Die Justiz hat diese Frage bereits viermal auf Basis derselben Dokumentation bewertet. Dafür wurden 831 € berechnet. Weitere voneinander abweichende richterliche Einschätzungen würden den bereits dokumentierten Befund lediglich fortschreiben.“*

6. Anlagen zur Dokumentation

1. Urteil des Amtsgerichts Kreuzberg vom 22.07.2025
2. Beschluss des Amtsgerichts Lichtenberg vom 28.03.2025
3. Urteil des Landgerichts Berlin II vom 13.06.2025
4. Urteil des Amtsgerichts Kreuzberg vom 10.07.2025

Berlin, den 16. Juli 2026